



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 26/15

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובעת: סמדר בן משה
ע"י ב"כ עוה"ד בן ציון אדורם
מרחוב ז'בוטינסקי 33 רמת גן

- נ ג ד -

הנתבעים: 1. אילן ערמון
מרחוב טשרניחובסקי 39 תל אביב
2. מיכל אלשיך בן דן
מרחוב טאגור 40/19 תל אביב

ה ח ל ט ה

1. במסגרת הליך זה עותרת התובעת לחייב את הנתבעים, יזמים בפרויקט תמ"א 38 בבית ברחוב בלוח 6 תל אביב, לנהל מו"מ עם בעלי הדירות על פיצוי כספי בגין הצמדה מתוכננת של חלק מהגינה המשותפת לאחת מדירות הבית, לבנות ממ"ד או הרחבה לדירת התובעת בדומה לבניה המבוצעת בחלק מהדירות האחרות בבית ולתקן את הסכם ההתקשרות עם בעלי הדירות לעניין פרטי נסיונם של היזמים.

2. לאחר שבחנתי את כתב התביעה הגעתי למסקנה כי אין למפקח על רישום מקרקעין סמכות לדון בתובענה.

3. סמכותו של המפקח על רישום מקרקעין להכריע בסכסוכים נקבעה בסעיף 72 לחוק המקרקעין תשכ"ט-1969. בתי המשפט נתנו פירוש דווקני לסעיף 72 לחוק וקבעו כי אין להרחיב את פירושו. כך נקבע בד"נ 20/73 שחזע נגד סדובסקי ואח' פ"ד כ"ח (1) עמ' 730 בעמ' 733 מפי מ"מ הנשיא זוסמן (כתוארו אז): "סעיף 72 לחוק המקרקעין... מרחיב אמנם את סמכותו של המפקח, היכול עכשיו לדון גם בתביעת נזיקין בעילה של הסגת גבול, ולענין זה נעשתה סמכותו מקבילה לזו של בית המשפט, אך... אין הוא רשאי לדון בתביעות נזיקין אחרות". על פי הלכה הפסוקה גם עילת המטרד איננה בסמכותו של המפקח (וכמוה גם עילות נוספות כגון היפר חובה חקוקה) (ראה ע"א 664/71 עורקבי ואח' נגד נקר פ"מ ע"ח 130 וכן ע"א 458/69 שליט נגד גולדברג פ"ד כ"ד (1) 231). עולה מכך הוא כי משרצה המחוקק להעניק למפקח סמכות לדון בעילה מסויימת, עשה זאת באופן מפורש ומכאן, כאשר עילות אחרות אינן מוגדרות במפורש בחוק המקרקעין, הן אינן בסמכותו של המפקח.

תקנה 78 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), התשע"ב-2011 אמנם מחילה את תקנות סדר הדין האזרחי בשינויים המחוייבים על סדרי הדין בפני המפקח בכל ענין שלא נקבעה לגביו הוראה אחרת בחוק או בתקנות המקרקעין. אולם אין בכוחו של מחוקק המשנה אשר התקין את התקנה הנ"ל להעניק למפקח סמכות עניינית שלא ניתנה לו בחוק המקרקעין על ידי המחוקק הראשי.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 26/15

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

4. עילת התובענה הינה מו"מ להתקשרות חוזית בין בעלי הדירות בבית לבין הנתבעים, יזמים לביצוע פרויקט תמ"א 38. אין מדובר בעילת תביעה הנתונה לסמכות המפקח על פי הוראות חוק המקרקעין כאמור - מפקח על רישום מקרקעין אינו מוסמך לדון בתובענה חוזית, למעט לעניין תקנון מוסכם. הסכם שבין בעלי דירות ליזם פרויקט תמ"א 38 אינו בגדר תקנון כאמור (ר' תיק 573/13 שמואל אשכנזי נ' חיה פינקלשטיין (פורסם באתר משרד המשפטים)).
5. מפקח על רישום מקרקעין אינו מוסמך לדון בתובענה שעילתה כל הקשור במו"מ לכריתתו של הסכם בין בעלי דירות ליזם, שינוי או תיקון הוראותיו. ויודגש, גם הטענות לעניין הצמדת הגינה הינן חלק מאותו מו"מ להתקשרות בהסכם עם היזם.
6. הנתבעים הינם יזמים לביצוע פרויקט תמ"א 38 וככאלה ממילא אינם יכולים להיות צד להליך בפני בהתאם להוראות סעיף 73 לחוק המקרקעין.
7. אין גם מדובר בתובענה מכח הוראות סעיפים 5, 5א או 6 לחוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), תשס"ח - 2008, בין לאור מהותה של תובענה והסעדים המבוקשים במסגרתה ובין לאור היות הנתבעים יזמים בפרויקט, ומשכך ללא כל מעמד חוקי בהליכים מכח הוראות חוק החיזוק. אין גם כל טענה, וממילא לא כל ראייה, בדבר התקיימות תנאי הסף להגשת תובענה מכח חוק החיזוק כמפורט בסעיף 2 לחוק.
8. ודאי אמורים הדברים כאשר בעלי הדירות מצויים עדיין רק בשלבי מו"מ עם היזמים. ויודגש, ככלל המחלוקת המועלית במסגרת ההליך דנן ראוי שתתברר בין בעלי הדירות עצמם, בטרם התקשרות עם היזם, ובהתאם לסמכויותיהם השונות על פי חוק החיזוק והפסיקה על-פיו.
9. לאור האמור לעיל אני קובע כי אינני מוסמך לדון בתובענה דנן.
10. בפסק דין שניתן בבית המשפט המחוזי בת"א ע"י כב' השופטת חיות ב-ע"א 1730/99 ז.ה.ר. בע"מ ואח' נ. יום טוב בע"מ (לא פורסם) נקבע כי למפקח על רישום מקרקעין ישנה הסמכות להעביר תביעות לבית משפט השלום: "בנסיבות אלה, לא היה מקום לדחות (ע"י המפקח, א.ס.) את העתירה החילונית שהעלו המערערות והיה זה מן הראוי להעתר לה ולהעביר את התביעות שבנדון לבית משפט השלום המוסמך, על מנת שהמערערות תוכלנה להביא את תביעותיהן בפניו".
- חיזוק לעמדות אלה נמצא במאמרה של כב' נשיאת בתי משפט השלום במחוז תל אביב - יפו, השופטת עדנה בקנשטיין, במאמרה "הלא יעבירו עוד?", עלי משפט כרך ה' מרץ 2006 (תשס"ו), 7.
- לאור האמור לעיל, ובהתאם להחלטה שניתנה בבית המשפט המחוזי בתל אביב ע"י כב' השופט ד"ר קלינג בת"א (ת"א) 1098/01 פיק נכסים בע"מ נגד נציגות הבית המשותף תק -



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 26/15

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

מח 2002 (2) 3071, למפקח על רישום מקרקעין ישנה הסמכות בהתאם להוראות סעיף 79(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד – 1984, להעביר תביעה, שאינה בסמכותו, לבית המשפט המוסמך.

11. לאור האמור לעיל, ולאור היות הסמכות לדון בתובענה נתונה לבית משפט אחר, אני מורה, בהתאם לסעיף 79(א) הנ"ל, על העברת התביעה לדיון לבית-משפט השלום בתל אביב המוסמך לדון בה.

12. מאחר והחלטה זו ניתנה על יסוד כתב התביעה, עוד בטרם זה הומצא לנתבעים, אין צו להוצאות.

13. ככל שידרש תשלום אגרה בבית משפט השלום תושב לתובעת האגרה ששולמה בעת הגשת הליך זה בכפוף להגשת המסמכים הנדרשים לביצוע ההחזר ואסמכתא על תשלום האגרה בבית משפט השלום.

המזכירות תמציא החלטה זו לתובעת באמצעות הפקס.

התובעת תמציא החלטה זו לנתבעים ביחד עם כתבי בי-דין (בהתאם להנחיות בית המשפט הנעבר).

ניתנה בלישכתי בתאריך כ"ב טבת תשע"ה, 13 ינואר 2015, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב